

1034184-33.2022.8.26.0506

Classe: Mandado de Segurança Cível

Assunto: Abuso de Poder

Magistrado: MARCELO ANDRADE MOREIRA

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... ação (fls. 14/15), bem como o furto do bem (fls. 12/13).

Todavia, a providência de transferência da formal propriedade no momento apropriado era ônus do impetrante, e este não cumpriu com tal obrigação, consoante confessado em sua exordial. Desta forma, a propriedade do veículo perante o órgão que atua em tal área ainda é de terceiro.

Ademais, em seu relato de fl. 13 há ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara da Fazenda Pública

Rua Alice Além Saadi, 1010, Ribeirão Preto - SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1034184-33.2022.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1034184-33.2022.8.26.0506

Classe - Assunto

Mandado de Segurança Cível - Abuso de Poder

Impetrante:

Iago Rodrigues

Impetrado e Litisconsorte Passivo:

Diretor da 15ª CIRETRAN e outro

Tramitação prioritária

Juiz de Direito - DR. MARCELO ANDRADE MOREIRA - Núcleo de Apoio Regional de Julgamento.

Vistos.

IAGO RODRIGUES impetrou mandado de segurança em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN. Narrou que, em razão de ter veículo de sua propriedade furtado, pleiteou indenização pelo sinistro junto à Associação Protetora de Veículos Automotores - PROAUTO, que requereu o envio do CRV do automóvel para assim proceder. Alegou que, ao contatar a impetrada para a emissão de segunda via do documento, foi informado que se faz necessária a realização de vistoria no veículo,

o que se mostra impossível pelas circunstâncias. Pleiteou, ao final, pela emissão dos documentos legais de praxe para efetivar a transferência à Associação, mormente a do CRV-DUT.

Emenda à inicial à fl. 32. Decisão de fls. 34/35 recebeu a emenda à inicial e indeferiu o pedido liminar.

Regularmente notificada, a impetrada apresentou informações à fl. 43, alegando ser necessário o cumprimento do artigo 8º da Portaria 1.680/2014 para a emissão dos documentos pleiteados.

Manifestou-se o Ministério Público às fls. 47/51, informando inexistir interesse em sua intervenção no feito.

Réplica às fls. 52/53.

É o relatório.
DECIDO.

A pretensão é parcialmente procedente.

O impetrante pretende a imposição de ordem à autoridade coatora para expedição de novo documento do veículo furtado, para que então possa ser transferida a propriedade de eventual salvado à seguradora.

A verdade dos autos, contudo, revela-se não ser o caso de perda do documento e necessidade de novo, mas de posse de documento que, embora assinado pelo vendedor e comprador do bem, não é apto a possibilitar sua transferência em razão da necessidade de se realizar prévia vistoria no automóvel.

É certo que o autor demonstrou a aquisição do veículo objeto da presente ação (fls. 14/15), bem como o furto do bem (fls. 12/13).

Todavia, a providência de transferência da formal propriedade no momento apropriado era ônus do impetrante, e este não cumpriu com tal obrigação, consoante confessado em sua exordial. Desta forma, a propriedade do veículo perante o órgão que atua em tal área ainda é de terceiro.

Ademais, em seu relato de fl. 13 há indicação clara de que o impetrante "tem em seu poder os documentos do veículo".

Afora, em suas informações prestadas, a autoridade coatora bem esclareceu que há negativa para transferência do veículo – não para expedição de novo documento, aduzindo que para tanto, o impetrante deveria obedecer o quanto disciplinado no artigo 8º, da Portaria n.º 1680/2014, que regulamenta:

"Artigo 8º - No processo de transferência de propriedade, de transferência de município de registro do veículo e de ambas, deverão ser exigidos os seguintes documentos:

- I - Certificado de Registro de Veículo - CRV original;
- II - vistoria de identificação veicular;
- III - comprovante do pagamento de taxas necessárias à transferência e de eventuais débitos pendentes sobre o veículo;
- IV - formulário RENAVAM, emitido eletronicamente por despachante ou pelo DETRAN-SP;
- V - documento de identificação pessoal e CPF, se pessoa física, ou atos constitutivos, se pessoa jurídica;
- VI - procuração pública ou particular com reconhecimento de firma por autenticidade, quando o Certificado de Registro de Veículo - CRV for assinado por procurador;

VII - comprovante de endereço."

Não obstante, o impetrante não apresentou negativa para pedido de emissão de novo documento, sendo sua pretensão, em verdade, a necessidade de preencher o documento que transfere a propriedade do veículo furtado à seguradora com vistas ao recebimento da indenização.

A despeito do infortúnio experimentado pelo impetrante, não pode este pretender a emissão de novo documento em seu nome quando não demonstrou que anteriormente já havia registro da propriedade em seu favor.

Desta feita, ainda que sem a realização da vistoria, deverá o impetrante realizar a transferência do bem para seu nome, adquirindo formalmente a propriedade dele, para então, posteriormente, proceder com o preenchimento do documento em favor da seguradora com quem contratou.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por IAGO RODRIGUES em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, concedendo PARCIALMENTE A SEGURANÇA PRETENDIDA para determinar que a impetrada realize a transferência do veículo objeto dos autos para o nome do impetrante, sem a necessidade de vistoria, desde que todas as demais exigências legais tenham sido cumpridas.

Sem custas, nos termos da Lei. Sem honorários advocatícios ante o que dispõe a Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Sentença sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P. I.

Ribeirão Preto, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA